

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4767/2539

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โอเรียนเต็ล
จิวเวลรี่ กับพวก

โจทก์

บริษัท โอเรียนเต็ลเจมส์แลปิดารี จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 1115 วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1115วรรคหนึ่งไม่ได้บัญญัติบังคับให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนหรือร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้เปลี่ยนชื่อในทันทีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของชื่อบริษัทที่ฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อบริษัทอื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วหรือตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นอันได้จดทะเบียนไว้แล้วแม้โจทก์ที่2จะมีได้ฟ้องจำเลยที่1และที่2ทันทีหลังจากที่จำเลยที่1จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตามก็หาทำให้โจทก์ที่2เสียสิทธิฟ้องจำเลยที่1และที่2ไปไม่การที่โจทก์ที่2ฟ้องจำเลยที่1และที่2จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ที่2จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อพ.ศ.2520โดยใช้ชื่อว่าบริษัทโอเรียนเต็ลแลปิดารี จำกัดและมีชื่อภาษาอังกฤษว่าORIENTALCAPIDARYCOMPANYLIMITEDส่วนจำเลยที่1จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อพ.ศ.2530โดยใช้ชื่อว่าบริษัทโอเรียนเต็ลเจมส์แลปิดารีจำกัดมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าORIENTALGEMESLAPIDARYCOMPANYLIMITEDแม้ชื่อของโจทก์ที่2มีสอง

คำส่วนชื่อของจำเลยที่1มีสามคำก็ตามแต่ชื่อคำแรกของโจทก์ที่2และจำเลยที่1เป็นคำเดียวกันคือคำว่า"โอเรียนเต็ล"และ"ORIENTAL"ส่วนคำท้ายของชื่อโจทก์ที่2กับคำท้ายของชื่อจำเลยที่1นั้นแม้ในภาษาไทยจะสะกดต่างกันของโจทก์ที่2สะกดว่า"แล็ปปีดารี"ส่วนของจำเลยที่1สะกดคำว่า"แล็ปปีดารี"ก็ตามแต่คำทั้งสองก็เขียนและอ่านออกเสียงคล้ายคลึงกันมากทั้งในภาษาอังกฤษก็สะกดด้วยคำเดียวกันคือ"LAPIDARY"ชื่อของโจทก์ที่2และจำเลยที่1คงมีชื่อแตกต่างกันเพียงว่าชื่อของจำเลยที่1มีคำว่า"เจมส์"อยู่ตรงกลางโดยชื่อของโจทก์ที่2ไม่มีคำกล่าวเท่านั้นบุคคลทั่วไปเมื่อเห็นชื่อของโจทก์ที่2และชื่อของจำเลยที่1ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศย่อมเห็นได้ว่าชื่อดังกล่าวคล้ายกันโจทก์ที่2และจำเลยที่1ต่างเป็นนิติบุคคลประเภทเดียวกันทั้งต่างก็มีสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครด้วยกันโดยจำเลยที่1จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบการค้าหลังจากโจทก์ที่2เป็นเวลาถึง10ปีการกระทำของจำเลยที่1โดยจำเลยที่1โดยจำเลยที่2ผู้เริ่มก่อการจึงเป็นการเลียนแบบชื่อของโจทก์ที่2ให้คล้ายคลึงกันจนน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้เป็นการละเมิดต่อสิทธิในนามของโจทก์ที่2ซึ่งจำเลยที่1ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่2ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18ประกอบด้วยมาตรา420และจำเลยที่2ผู้เริ่มก่อการของจำเลยที่1ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่2ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1115วรรคหนึ่ง แม้โจทก์ที่2นำสืบไม่ได้แน่ชัดว่าความเสียหายของโจทก์ที่2จากการที่จำเลยที่1ใช้ชื่อคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่2เป็นจำนวนแน่นอนเพียงใดศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่2ได้ตามที่เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1115วรรคหนึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เริ่มก่อกิจการบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหมายความว่าค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทแรกที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วหรือได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อนแล้วอันเนื่องมาจากการที่มีการตั้งชื่อบริษัทแล้วในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับหลังฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรกนั้นน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแล้วดังกล่าว จนถึงเวลาที่ได้จดทะเบียนให้บริษัทหลังนั้นเป็นนิติบุคคลเท่านั้นส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปจากการใช้ชื่อฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรกภายหลังจากที่บริษัทหลังได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนั้นเมื่อบริษัทหลังมีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วบริษัทนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดต่อสิทธิ ในนามของบริษัทแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18ประกอบด้วย มาตรา420ต่อไป

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย 6,096,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง และให้จำเลยที่ 1และที่ 2 ระวังหรือยุติการใช้ชื่อ "บริษัทโอเรียนเต็ลเจมส์แลปีดารี จำกัด" ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นชื่อสถานประกอบการค้า ให้จำเลยทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทหรือจดทะเบียนเพิกถอนการใช้ชื่อบริษัทจำเลยที่ 1ทะเบียนเลขที่ 1668/2530 หากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองในการจดทะเบียนเพิกถอนการใช้ชื่อบริษัท

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต และขาดอายุความ ชื่อของโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งสถานที่ตั้งของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ก็อยู่คนละแห่ง โจทก์ทั้งสองจึงไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดของจำเลยที่ 1 โดยใช้ชื่อที่มีส่วนคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 1 แต่ไม่ฟ้องและคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 2 พร้อมมีหนังสือยืนยันการใช้ชื่อว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ จำเลยที่ 1 จะรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จำเลยที่ 4 จึงยอมจดทะเบียนนิติบุคคลให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่เสียหายฟ้องโจทก์ขาดอายุความและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 240,000 บาท ห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อ "บริษัท โอเรียนเต็ลเจมส์แลปดารี จำกัด" ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นชื่อสถานประกอบการค้า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อจำเลยที่ 1 หรือจดทะเบียนเพิกถอนชื่อจำเลยที่ 1 ทะเบียนเลขที่ 1668/2530 หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนชื่อจำเลยที่ 1 ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2498 โจทก์ที่ 1 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัท โอเรียนเต็ลจิวเวลรี่ ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โอเรียนเต็ลจิวเวลรี่ ใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า ORIENTAL

JEWELRY REGISTEREDORDINARY PARINERSHIP โจทก์ที่ 2 จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ใช้ชื่อว่า บริษัทโอเรียนเต็ล แล็บิดารีจำกัด โดย
ใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า ORIENTAL LAPIDARYCOMPANY LIMITED เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2520 และจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จำกัด ใช้ชื่อว่าบริษัท"โอเรียนเต็ลเจมส์แล็บิดารี" จำกัด โดยใช้ชื่อภาษาต่างประเทศ
ว่าORIENTAL GEMS LAPIDARY COMPANY LIMITED เมื่อวันที่ 9
เมษายน2530 โดยมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจคนหนึ่งของจำเลยที่ 1

ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า เมื่อโจทก์ที่ 2 เห็นว่าชื่อของจำเลยที่ 1 เหมือน
หรือคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 2โจทก์ที่ 2 ต้องใช้สิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่
2ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 หลังจากที่จำเลยที่ 1
ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่โจทก์ที่
2 เพิกเฉยไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งจำเลยที่ 1 ได้เปิดกิจการและลงทุนในการ
ดำเนินการเสียเงินไปเป็นจำนวนมากแล้ว จึงพื่อนำคดีมาฟ้อง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต โจทก์ที่ 2 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2เป็นคดีนี้นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าหากว่าชื่อบริษัทซึ่งตั้งไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิพ้องกับชื่อบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนแล้วก็ดีหรือคล้ายคลึงกับชื่อ
เช่นกล่าวนั้นจนน่าจะหลงให้มหาชนหลงไปได้ก็ถือว่าบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียคน
หนึ่งคนใดจะฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เริ่มก่อการบริษัทก็ได้ และจะ
ร้องขอให้ศาลสั่งบังคับเพื่อเปลี่ยนชื่อนั้นเสียใหม่ก็ได้" โดยไม่มีบทบัญญัติบังคับให้ผู้
ที่มีส่วนได้เสียต้องฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนหรือร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้
เปลี่ยนชื่อในทันทีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของชื่อบริษัทที่พ้องหรือ
คล้ายคลึงกับชื่อบริษัทอื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วหรือตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับ
อื่นได้จดทะเบียนแล้ว ดังนั้นแม้โจทก์ที่ 2 ซึ่งอ้างว่าชื่อจำเลยที่ 1 ที่มีจำเลยที่ 2เป็น

ผู้เริ่มก่อการเหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของโจทก์ที่ 2 ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว มิได้ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในทันทีหลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตามก็หาทำให้โจทก์ที่ 2 เสียสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1115 ไปไม่ โจทก์ที่ 2 ยังคงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 การที่โจทก์ที่ 2 ใช้สิทธิ ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นคดีนี้ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด โจทก์ที่ 2 มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าชื่อของโจทก์ที่ 2 และของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกันจนทำให้มหาชนหลงผิดหรือไม่ ในปัญหานี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 2 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยใช้ชื่อว่าบริษัท"โอเรียนเต็ล แลปิดารี" และมีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า ORIENTALLAPIDARY COMPANY LIMITED ส่วนจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530 โดยใช้ชื่อ ว่าบริษัท"โอเรียนเต็ลเจมส์แลปิดารี" จำกัด มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ORIENTAL GEMS LAPIDARY COMPANY LIMITED โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ต่างประกอบ ธุรกิจทำการค้าเครื่องประดับอัญมณีโดยโจทก์ที่ 2 ประกอบธุรกิจการค้าเช่นนั้นมา ก่อนจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 10 ปี สำนักงานใหญ่ของโจทก์ที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีสาขาย่อยนอกเขตดังกล่าวด้วยส่วนสำนักงานใหญ่ของจำเลย ที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครศาลฎีกาได้พิเคราะห์ชื่อของโจทก์ที่ 2 และ จำเลยที่ 1 ดังกล่าวเปรียบเทียบกันแล้ว เห็นว่า แม้ชื่อของโจทก์ที่ 2 มีสองคำส่วนชื่อ ของจำเลยที่ 1 มีสามคำก็ตาม แต่ชื่อคำแรกของโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 เป็นคำคำ เดียวกันคือ คำว่า "โอเรียนเต็ล" และ"ORIENTAL" ส่วนคำท้ายของชื่อโจทก์ที่ 2 กับ คำท้ายของชื่อจำเลยที่ 1 นั้นแม้ในภาษาไทยจะสะกดต่างกัน โดยคำท้ายของชื่อ โจทก์ที่ 2 สะกดว่า "แลปิดารี" และคำท้ายของชื่อจำเลยที่ 1 สะกดว่า "แลปิดารี"

ก็ตาม แต่คำทั้งสองก็เขียนและอ่านออกเสียงคล้ายคลึงกันมากทั้งในภาษาอังกฤษก็
สะกดด้วยคำเดียวกันคือ "LAPIDARY" ซึ่งได้ความจากคำเบิกความของนาย "ยรรยง
พวงราช" รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายกรมทะเบียนการค้าที่เบิกความเป็นพยานจำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ว่าชื่อ
นิติบุคคลซึ่งอ่านเป็นภาษาต่างประเทศเช่นคำว่า แลปีดารีและคำว่าแลปีดารีนั้น ใน
ภาษาไทยสะกดต่างกัน แต่ภาษาต่างประเทศใช้ศัพท์คำเดียวกันถือว่าทั้งสองคำนั้น
เป็นคำคำเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าชื่อของโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 คงมีข้อแตกต่างกัน
เพียงว่าชื่อของจำเลยที่ 1 มีคำว่า "เจมส์" อยู่ตรงกลางโดยชื่อของโจทก์ที่ 2 ไม่มีคำ
ดังกล่าวเท่านั้น บุคคลทั่วไปเมื่อเห็นชื่อของโจทก์ที่ 2 และชื่อของจำเลยที่ 1 ทั้งที่
เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศย่อมเห็นได้ว่าชื่อดังกล่าวคล้ายกันเมื่อข้อเท็จ
จริงได้ความว่าโจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ต่างเป็นนิติบุคคลประเภทเดียวกัน มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบการค้าเช่นเดียวกันทั้งต่างก็มีสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานครด้วยกันโดยจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบการค้าดัง
กล่าวหลังจากโจทก์ที่ 2 เป็นเวลาถึง 10 ปี การที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้เริ่ม
ก่อการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และใช้ชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 2 เช่นนั้นจึงเป็นการเลียนแบบชื่อของ
โจทก์ที่ 2 ให้คล้ายคลึงกับชื่อของโจทก์ที่ 2 จนน่าจะหลงให้มหาชนไปได้จึงเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิในนามของโจทก์ที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 2 ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 420 และจำเลยที่
2 ผู้เริ่มก่อการของจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1115 วรรคหนึ่ง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นข้อสุดท้ายตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่
1 และที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 หรือไม่ ในปัญหานี้ เห็นว่าเมื่อคดี
ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจการค้าอัญมณีเหมือนกับโจทก์ที่ 2 ซึ่งประกอบ

ธุรกิจการค้าเช่นนี้มาก่อนจำเลยที่ 1 ถึงประมาณ 10 ปีและชื่อของจำเลยที่ 1 คล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 2 จนน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้ อันเป็นการที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อสิทธิในนามของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 ย่อมได้รับความเสียหายซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น ให้แก่โจทก์ที่ 2 ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 นำสืบไม่ได้ว่าโจทก์ที่ 2 เสียหายเท่าใด จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ที่ 2 เสียหาย จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 นั้น เห็นว่า แม้โจทก์ที่ 2 นำสืบไม่ได้แน่ชัดว่าความเสียหายของโจทก์ที่ 2 จากการที่จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อคล้ายกับชื่อของโจทก์ที่ 2 ดังกล่าวเป็นจำนวนแน่นอนเพียงใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ได้ตามที่เห็นสมควร ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงินจำนวนปีละ 120,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเหมาะสมแล้ว แต่โดยที่โจทก์ที่ 2 มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ได้เฉพาะค่าเสียหายสำหรับส่วนที่ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี นับจากวันฟ้องขึ้นไปซึ่งยังไม่ขาดอายุความเท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงินเพียง 120,000 บาท ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นั้นเห็นว่า ที่โจทก์ที่ 2 ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นการฟ้องให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้เริ่มก่อการจำเลยที่ 1 รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าหากว่าชื่อบริษัทซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิพ้องกับชื่อบริษัทอื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือพ้องกับชื่อซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นอันได้จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือคล้ายคลึงกับชื่อเช่นกล่าวนั้น จนน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้ก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เริ่มก่อการบริษัทก็ได้" ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เริ่มก่อการบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียตามมาตราดังกล่าวนี้หมายความว่าค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทแรกที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว หรือได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อนแล้ว อันเนื่องมาจากการที่มีการตั้งชื่อ

บริษัทหลังในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับหลังฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรก นั้นน่าจะหลงใหลมหาชนหลงไปได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างที่มีการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทหลังที่ตั้งชื่อฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรกดังกล่าวจนถึงเวลาที่ได้จดทะเบียนให้บริษัทหลังนั้นเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเพราะในช่วง ระยะเวลาดังกล่าวยังไม่มีนิติบุคคลซึ่งใช้ชื่อฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรก ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเช่นนั้นได้จึงจำเป็นต้องให้ผู้เริ่ม ก่อการบริษัทหลังนั้นเป็นผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวส่วนความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อไปจากการใช้ชื่อฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรกภายหลังจากที่ บริษัทหลังซึ่งใช้ชื่อฟ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของบริษัทแรกได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลแล้วนั้น เมื่อบริษัทหลังมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วบริษัทนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่จะ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดต่อสิทธิในนามของบริษัทแรกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 420 ต่อไป ดัง นั้นเมื่อปรากฏว่าที่โจทก์ที่ 2 ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้เริ่มก่อการจำเลยที่ 1 ใช้ค่า เสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 นั้น โจทก์ที่ 2 ขอให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2530 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จนถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์ที่ 2 โดยมีได้ฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้เริ่มก่อการ จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายนับตั้งแต่วันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของจำเลยที่ 1 จนถึงวันที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้แก่โจทก์ที่ 2 เลย จำเลยที่ 2 จึงไม่ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 แต่อย่างใด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 120,000 บาท และให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ในเรื่องค่าเสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-จเร อำนวยวัฒนา-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ